

1506346-54.2021.8.26.0066

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2316683/2021 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 15868645 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 4241/21/909

- DEL.INV.GER. BARRETOS, 2316683 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR DA COSTA SOUSA

Vítima:

HELDER EZEQUIEL DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América - CEP 14783-195, Fone: (17) 3322-

5700, Barretos-SP - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1506346-54.2021.8.26.0066

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2316683/2021 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 15868645 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 4241/21/909

- DEL.INV.GER. BARRETOS, 2316683 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR DA COSTA SOUSA

Vítima:

HELDER EZEQUIEL DA SILVA e outro

Réu Preso

Aos 26 de outubro de 2022, às horas determinadas, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos, Estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro, Juiz Auxiliar, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento do processo acima epigrafoado, que a Justiça Pública move contra JOÃO VICTOR DA COSTA SOUSA. Verificou-se o comparecimento do Doutor WALTER DE SOUZA VICENTINI VILELA, Promotor de Justiça; Doutora LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB 358.202/SP, defensora constituída pelo réu; assim como do acusado. Compareceram também as vítimas HELDER EZEQUIEL DA SILVA e DARLA SOUZA SILVA, e a testemunha de acusação LUCAS CARVALHO DOS SANTOS, as

quais foram colocadas em sala própria, permanecendo incomunicáveis durante o decorrer da audiência. Prévia e reservadamente reuniram-se o réu e a defensora para a realização da entrevista. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, pelo MM. Juiz foi determinado se consignasse que as vítimas manifestaram temor na exibição de suas imagens e depoimento ao réu, razão pela qual foi determinado a retirada do preso da sala virtual de audiência durante suas oitivas, sem oposição pelas partes. Em seguida, passou o MM. Juiz a tomar o depoimento das vítimas e, a seguir, a interrogar o réu, conforme arquivo de mídia anexo. Pelo Ministério Público foi manifestado a desistência da oitiva da testemunha Lucas Carvalho dos Santos, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Após, em debates orais, manifestaram-se o Ministério Público e a Defesa. Finalmente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, JOÃO VICTOR DA COSTA SOUSA, qualificado à fl.14, é processado como incurso no artigo 157, § 2º, II e §2º-A, inciso I, em combinação com o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia (fls. 24/26). A denúncia foi recebida (fls. 40/44). O réu foi citado (fls. 148). Sobreveio resposta à acusação (fls. 151/154). Nesta audiência foram ouvidas as vítimas e interrogado o acusado. O Ministério Público e a Defesa realizaram debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 3/5), relatório de investigação (fls. 6/9) e pela prova oral coligida. A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu. Nessa ocasião ele foi ouvido em interrogatório e negou a prática delitiva, afirmando que na data do crime estava em uma festa de aniversário da irmã, em um imóvel na Rua 02 com a Av. 35. Questionado sobre a data do aniversário, disse que ele ocorreu no dia 24 de setembro. Sua negativa foi completamente infirmada pelo restante da prova dos autos. Inicialmente se destaca que o crime ocorreu no dia 28/09/2021 e não na data em que o réu afirmou que participava de uma festa de aniversário, o que já indica a falsidade da sua alegação defensiva. Mas há mais. A vítima Darla Souza Silva relatou que no dia dos fatos houve uma confraternização de aniversário e após seu marido Helder saiu do imóvel para levar algumas pessoas embora. Alguns instantes depois entrou na casa um homem armado e anunciou o assalto, exigindo-lhe dinheiro e "uma peça" dizendo que "a fita já havia sido dada". Relatou que disse ao assaltante que não havia dinheiro em casa, mas ele começou a falar com o outro roubador que até então ela não havia notado estar na casa. Havia uma filha com ela na sala, outra filha estava em um quarto e o avô de seu marido, com 89 anos, estava em outro quarto. O homem armado trouxe os dois últimos para a sala e o desarmado passou a vasculhar o imóvel. A ofendida afirmou que em determinado momento os assaltantes ouviram o barulho de seu marido chegando em casa e após descobrirem que o avô dele estava com as chaves determinaram que ele fosse até a área externa e indicasse para Helder entrar. Antes, entretanto, ela e as filhas foram colocadas em um quarto que teve a porta fechada. Alegou em continuação que após alguns instantes começou a ouvir gritos do seu marido pedindo que os assaltantes levassem o que quisessem e que os barulhos então pararam. Seu marido então pulou o muro do imóvel e pediu ajuda ao vizinho. Afirmou que seu marido foi agredido com uma coronhada na cabeça, que foram levados dois aparelhos de telefonia celular e que os assaltante quebraram um outro da sua filha, jogando-o na parede. Ainda relatou que dias antes dos fatos um vizinho de sua mãe chamado Jeferson passou a questioná-la sobre a rotina do estabelecimento deles, o que lhes despertou a suspeita, pois evidente que os assaltantes tinham informações sobre a rotina da família. Em razão dessa desconfiança ela e o marido passaram a analisar a página de Jeferson na rede social Facebook e acabaram por identificar o réu JOÃO VICTOR, amigo dele, como sendo o assaltante armado que a todo momento permaneceu com o rosto descoberto. Durante a audiência o réu foi colocado com outros dois indivíduos em uma sala no estabelecimento prisional em que se encontra e sem qualquer eiva de dúvida foi reconhecido pela vítima Darla a partir do número que ele exibida, o 1. O marido de Darla, Helder Ezequiel da Silva, confirmou os fatos relatados pela esposa a partir do seu retorno para o imóvel. Afirmou que a partir desse momento foi rendido pelo réu, que estava com o rosto descoberto e armado e que ele passou a lhe exigir a entrega de dinheiro e uma arma de fogo. Afirmou que o informou que não havia dinheiro no imóvel e que o réu o agrediu com uma coronhada no rosto, lesionando-o.

Confirmou quais foram os bens roubados e que após o assalto pediu socorro ao vizinho. Helder também corroborou as declarações da esposa no sentido de que o réu foi identificado posteriormente em uma consulta minuciosa na rede social de um vizinho da mãe de Darla, que dias antes havia feito perguntas a ela para constatar a rotina do estabelecimento comercial delas, vítimas. Assim como Darla, Helder visualizou o réu no estabelecimento em que ele se encontra, ao lado de outros dois homens, e o reconheceu sem sombra de dúvidas a partir do número que ele exibia, que era o 2. A Douta Defesa argui a nulidade do reconhecimento fotográfico porque supostamente realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, olvidando-se, entretanto, que não houve na fase inquisitiva qualquer reconhecimento fotográfico. As vítimas identificaram o réu em uma rede social, isso é verdade, mas porque ambos visualizaram seu rosto descoberto durante todo o assalto. A finalidade do procedimento previsto no art. 226 do CPP é evitar que o reconhecedor seja sugestionado por elementos outros a reconhecer um inocente. No caso dos autos, entretanto, não houve qualquer sugestão às vítimas, que esponte própria identificaram o réu como sendo aquele que os subjugou no momento da prática do crime. Não fosse apenas isso, há de se destacar que o inquérito policial “é um procedimento administrativo-persecutório de instrução provisória, destinado a preparar a ação penal” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. Campinas: Bookseller, vol. I, 1997, p. 148). Não é um processo, mas um simples procedimento, razão pela qual “não se aplicam ao inquérito policial os princípios processuais já mencionados, nem mesmo o do contraditório. Constitui-se em um dos poucos poderes de autodefesa que são reservados ao Estado na esfera da repressão ao crime, com caráter nitidamente inquisitivo, em que o réu é simples objeto de um procedimento administrativo, [...]” (Processo Penal. São Paulo: Atlas S/A, 17ª ed., 2005, p. 82). Logo, sendo o inquérito policial mero procedimento administrativo e não ato de jurisdição, os vícios nele acaso existentes não afetam a ação penal a que deu origem. Bem ressalta José Frederico Marques: “O inquérito, como instrumento da denúncia, não está sujeito a formas indeclináveis, tanto que, a não ser para o interrogatório e para o auto de prisão em flagrante, norma alguma está traçada pelo Código de Processo Penal, no tocante ao assunto. Tudo o que vem disposto sobre as atividades da autoridade policial, no texto do Código, constitui uma série de preceitos ditados em razão da eficiência investigatória da autoridade policial, e não como procedimento ou *modus faciendi* obrigatório. É contra-senso, por isso mesmo, falar em nulidade do processo, por ser nulo o inquérito policial, como já vimos num habeas corpus impetrado ao Tribunal de São Paulo, e por este acertadamente repellido. O inquérito policial, como instrumento da denúncia, nunca é nulo, não estando sujeito, assim, às sanções que o Código prevê para os atos processuais” – destaquei – (Obra citada, p. 153). Em resumo: eventuais nulidades ocorridas na fase investigativa não maculam a validade da ação penal que o inquérito subsidie. Pois bem. Em juízo, sob o crivo do contraditório, o reconhecimento do réu pelas vítimas não se ressentiu de qualquer irregularidade. O réu foi colocado na sala em que estava ao lado de outros dois indivíduos com as mesmas características físicas, cada qual ostentando um número, e restou reconhecido tanto por Darla quanto por Helder. Houve a cautela desse juízo de determinar que em cada reconhecimento o réu fosse colocado na sala em uma determinada posição segurando um determinado número. Ou seja, a posição e o número dele no reconhecimento feito por Darla não eram os mesmos verificados no reconhecimento feito por Helder. E nas duas ocasiões ambos o reconheceram claramente, sem qualquer eiva de dúvida. Fizeram-no sem qualquer sugestionamento prévio e não demonstraram qualquer dúvida em apontá-lo como o assaltante armado que os subjugou. Diante dessa conjuntura, portanto, tenho como concretamente comprovada a prática do delito descrito na denúncia pelo réu, razão pela qual passo à dosimetria da pena. Fixo a pena base no patamar mínimo legal.

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. O parágrafo único do art. 68 do Código Penal estabelece que “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua” (destaquei), o que denota a inexistência de obrigatoriedade da realização

de apenas um aumento na hipótese dos autos, em que se aplicam duas causas de aumento de pena, correspondentes ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo para a prática do delito. A prova dos autos é segura no sentido de que o réu se fazia acompanhar de um outro indivíduo que não restou identificado, bem como utilizava uma arma de fogo para subjugar as vítimas, com a qual, inclusive, desferiu uma coronhada na cabeça de Helder. Ao contrário do que advoga a Douta Defesa, o fato de não ter havido a apreensão da arma de fogo utilizada para a prática do delito não impede a aplicação da majorante respectiva, cediço que a doutrina mais abalizada e a jurisprudência pacífica no Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, autorizam a supressão da ausência através da prova oral, contundente no caso dos autos. Nesse sentido destaco: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SUPRIMENTO POR OUTRAS PROVAS, INCLUSIVE TESTEMUNHAL. [...]. 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...]." (STJ, HC 448.236/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). Ademais, como bem ponderou o Des. Luis Antonio Cardoso "não se pode a fastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, pelo fato de que não fora ela apreendida, eis que se beneficiaria o roubador pela sua própria torpeza, ao fazer desaparecer a arma que efetivamente utilizou na prática do crime" (Apelação nº 0006680-55.2017.8.26.0050, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJ. 28/08/2018). Assim, inicialmente aumento a pena em 1/3 e depois a majoro em 2/3, concretizando a reprimenda em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, único compatível com o montante e a gravidade extrema do delito, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, cada qual arbitrado no patamar mínimo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu JOÃO VICTOR DA COSTA SOUSA, filho de Antônio Alves da Costa e Maria Socorro de Sousa, portador do RG nº 56.882.894, ao cumprimento de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inc. II e §2º-A, inc. I, em combinação com o artigo 29, caput, ambos do Código Penal. Condeno-o, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. O crime praticado e pelo qual o réu foi condenado é extremamente grave, um dos que mais causam desassossego à sociedade e contou com a utilização de violência extrema e desnecessária, tudo a demonstrar uma grande periculosidade do réu a ameaçar a ordem pública caso solto ele seja. Por tais motivos nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Nos termos do art. 201, §§ 2º e 3º do Código de Processo Penal, comuniquem-se as vítimas acerca da prolação desta sentença. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se ao Juízo Eleitoral desta Comarca para que proceda à suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição da República. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Publique-se. Intime-se. Comunique-se." Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido a achado conforme vai devidamente assinado. Todas as ocorrências, manifestações e declarações do presente ato foram captados em áudio e vídeo pelo aplicativo Microsoft Teams, com importação da mídia ao sistema SAJ/PG5, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Eu, Everton Faria Caieiro Dantas, escrevente, subscrevi.

Juiz Auxiliar: Dr. Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA